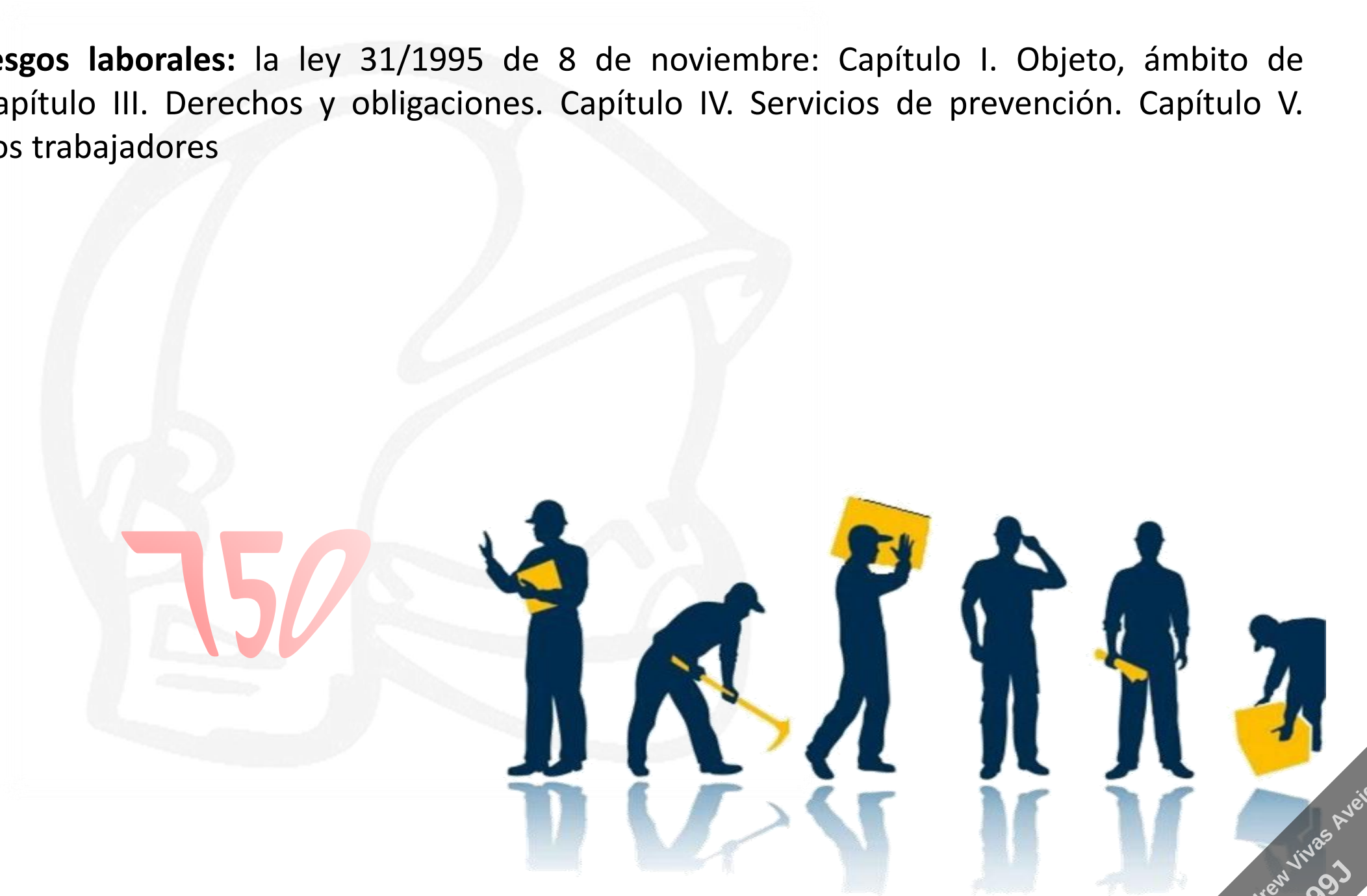


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

750

Profesor: MANU M.

Tema G5. Prevención de riesgos laborales: la ley 31/1995 de 8 de noviembre: Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III. Derechos y obligaciones. Capítulo IV. Servicios de prevención. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores



ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Órgano, aprobación, publicación y entrada en vigor
2. Modificaciones

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

Órgano	Jefatura del Estado
Aprobado	8 de noviembre 1995
Publicado en BOE	10 de noviembre 1995
Entrada en vigor	10 de febrero de 1996, a los 3 meses de su publicación



1. Órgano, aprobación, publicación y entrada en vigor

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

- ➔ **Ley 31/2006** sobre implicación de los trabajadores en sociedades anónimas y cooperativas europeas
- ➔ **RD 67/2010**, de adaptación de la legislación en PRL a la Administración General del Estado
- ➔ **Ley 54/2003**, de reforma del marco normativo de la PRL
- ➔ **Ley 25/2009**, de modificaciones de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
- ➔ **L.O. 3/2007**, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

2. Modificaciones

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones



Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras



Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores



Ley 35/2014 por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación a las Mutuas



RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar

2. Modificaciones

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Cap. I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
2. Cap. III. Derechos y obligaciones
3. Cap. IV. Servicios de prevención
4. Cap. V. Consulta y participación

2. Estructura

Capítulo I (artículos 1 a 4)

Artículo 1. *Normativa sobre prevención de riesgos laborales*

Artículo 2. *Objeto y carácter de la norma*

Artículo 3. *Ámbito de aplicación*

Artículo 4. *Definiciones*



Este símbolo significa
que tiene
probabilidades de ser
preguntado



*Nota: no te ofusques en
aprenderte el articulado;
ya habrá tiempo de eso,
ahora solo el contenido
de la ley*

1. Cap. I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

2. Estructura

Capítulo III (artículos 14 a 29)

III

Derechos y obligaciones

Artículo 14. *Derecho a la protección frente a los riesgos laborales*

Artículo 15. *Principios de la acción preventiva* !

Artículo 16. *Plan de prevención de riesgos laborales*

Artículo 17. *Equipos de trabajo y medios de protección*

Artículo 18. *Información, consulta y participación de los trabajadores*

Artículo 19. *Formación de los trabajadores*

Artículo 20. *Medidas de emergencia*

Artículo 21. *Riesgo grave e inminente*



2. Cap. III. Derechos y obligaciones

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Capítulo III (artículos 14 a 29)

III

Derechos y obligaciones

Artículo 22. *Vigilancia de la salud*

Artículo 23. *Documentación*

Artículo 24. *Coordinación de actividades empresariales*

Artículo 25. *Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos*

Artículo 26. *Protección de la maternidad*

Artículo 27. *Protección de los menores*

Artículo 28. *Relaciones de trabajo temporales*

Artículo 29. *Obligaciones de los trabajadores en materia de PRL* 



2. Cap. III. Derechos y obligaciones

2. Estructura

Capítulo IV (artículos 30 a 32 bis)

Artículo 30. *Protección y prevención de riesgos profesionales*

Artículo 31. *Servicios de prevención*

Artículo 32. *Prohibición de la participación en las actividades mercantiles de prevención*

Artículo 32 bis. *Presencia de los recursos preventivos*



3. Cap. IV. Servicios de prevención

2. Estructura

Capítulo V (artículos 33 a 40)

Consulta y participación

Artículo 33. *Consulta de los trabajadores*

Artículo 34. *Derechos de participación y representación*

Artículo 35. *Delegados de prevención* !

Artículo 36. *Competencias y facultades de los delegados de prevención*

Artículo 37. *Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención*

Artículo 38. *Comité de seguridad y salud* !

Artículo 39. *Competencias y facultades del Comité de seguridad y salud*

Artículo 40. *Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social*



4. Cap. V. Consulta y participación

2. Estructura

Ejercicio 1

ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Artículo 1 (normativa sobre PRL)
2. Artículo 2 (objeto)
3. Artículo 3 (ámbito de aplicación) !
4. Artículo 4 (definiciones) !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

La **normativa** sobre prevención de riesgos laborales está constituida por:



- *Presente ley*
- *Disposiciones de desarrollo complementarias*
- *Cualquier otra norma que contenga prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral*

Ley 31/1995



Normas de desarrollo (ejemplos):

RD
485/1997

RD
486/1997

RD
773/1997

RD
1215/1997

1. Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

¿Para qué es esta ley?

Objeto



Promover seguridad y salud



Aplicando medidas



Desarrollo de actividades para la prevención

¿Qué hace esta ley?

Establecer los principios generales sobre:



Prevención de riesgos profesionales



Eliminación / disminución de riesgos



*Información
Consulta
Participación equilibrada
Formación*

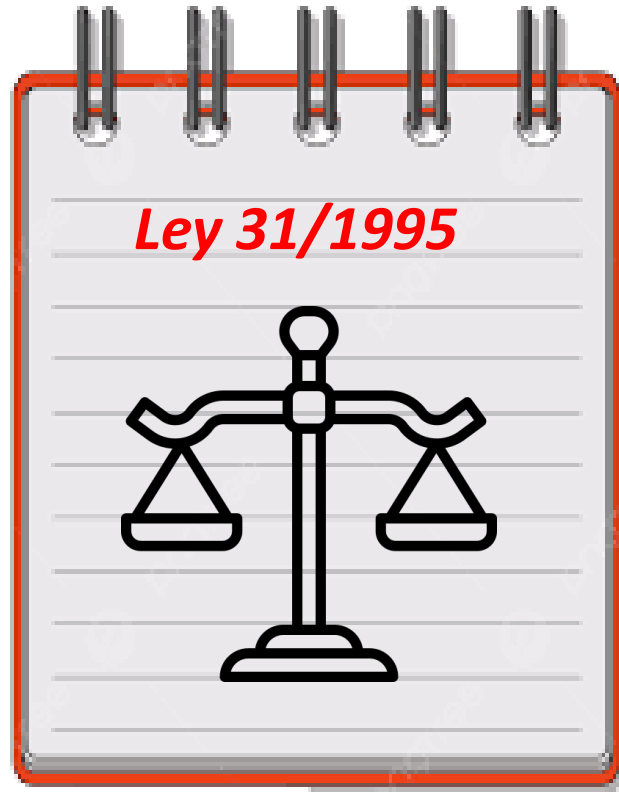


Trabajadores

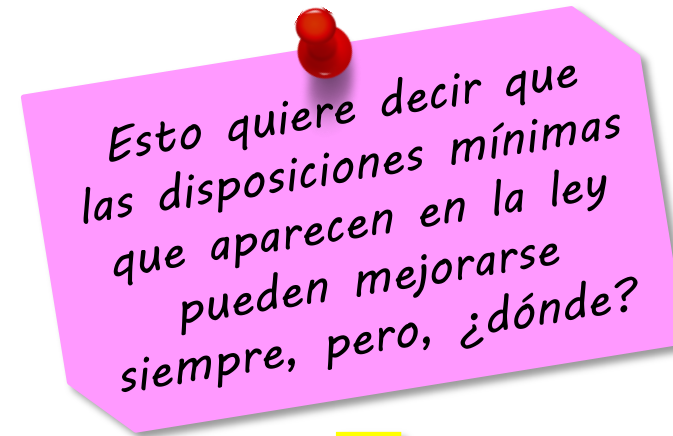
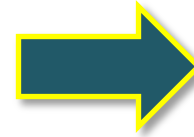
Para el cumplimiento de estos fines, la LPRL regula las actuaciones a desarrollar por las **administraciones públicas**, los **empresarios**, los **trabajadores** y sus respectivas **organizaciones representativas**.

2. Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones



Disposiciones de carácter laboral contenidas
en esta ley + normas reglamentarias:
Derecho necesario mínimo indisponible



**CONVENIOS
COLECTIVOS**

2. Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Sí se aplica la LPRL:

- 1 Trabajos regulados por el **Estatuto** de los **Trabajadores**
- 2 **Función pública**; También a las sociedades **cooperativas**

Sí se aplica en nuestro trabajo! Sólo dejaría de aplicarse en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública

No se aplica la LPRL:

- 1 Policía, seguridad y resguardo aduanero
- 2 Servicios operativos de P. civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
- 3 FFAA y actividades militares de la Guardia Civil

No obstante la LPRL inspirará la normativa específica que se dicte

3. Artículo 3. Ámbito de aplicación !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Particularidades

1

Centros y establecimientos militares: *sí se aplica*, con particularidades de su normativa específica

2

Centros penitenciarios: se *adaptarán* a la LPRL aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial

¿Qué es una sociedad cooperativa? Sociedad constituida por personas que se asocian (adhesión y baja libres) para realizar actividades empresariales para ganar dinero; Pues aquí también debe aplicarse la LPRL!

3. Artículo 3. Ámbito de aplicación !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

¿Se aplicaría la ley de prevención de riesgos en el trabajo de bomberos?



El RD 67/2010, establece que, en resumen, que salvo grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (situaciones descritas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil) es obligatorio el cumplimiento de todas las disposiciones de la LPRL en nuestras actividades diarias, llámese prácticas, intervenciones o emergencias comunes o cotidianas y cualquier otra situación previsible.

En el manual IVASPE
(Tema 6), salvo
incendios de vivienda y
rescates en montaña,
todo lo demás estaría
amparado

3. Artículo 3. Ámbito de aplicación !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

1

*Se entenderá por «**prevención**» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.*

2

*Se entenderá como «**riesgo laboral**» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.*

3

*Se considerarán como «**daños derivados del trabajo**» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.*



4. Artículo 4. Definiciones !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4

*Se entenderá como «**riesgo laboral grave e inminente**» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.*

5

*Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «**potencialmente peligrosos**» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.*

6

*Se entenderá como «**equipo de trabajo**» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.*



4. Artículo 4. Definiciones !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

7

Se entenderá como «**condición de trabajo**» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

- Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás...
- Naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos (e intensidades, concentraciones o niveles de presencia)
- Procedimientos para la utilización de los agentes citados
- Aquellas características del trabajo que influyan en la magnitud de los riesgos

8

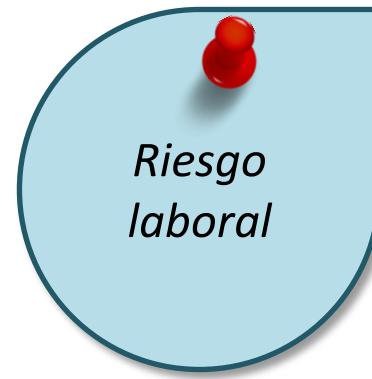
Se entenderá por «**equipo de protección individual**» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

4. Artículo 4. Definiciones !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones



Actividades y medidas para **evitar riesgos**



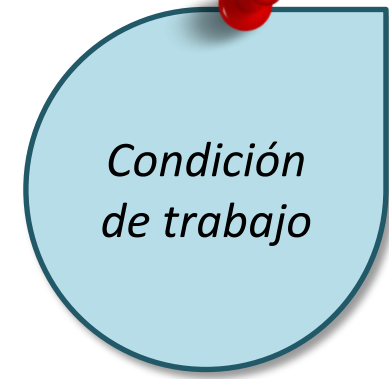
Posibilidad de daño



Enfermedades, patologías y lesiones



Inmediato, daño **grave**

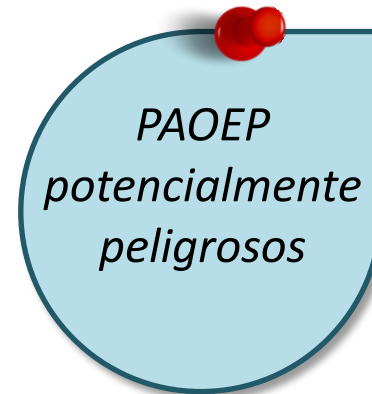


Circunstancia que influya



PAOEP = procesos, actividades, operaciones, equipos, productos

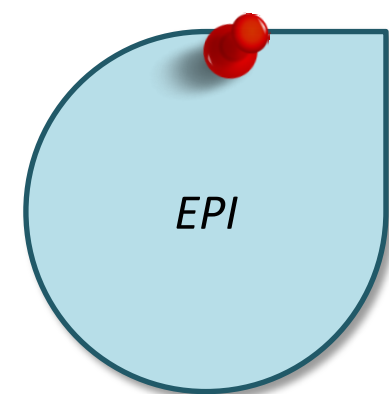
MAII = máquina, aparato, instrumento o instalación



Sin medidas = riesgos



MAII utilizado en el trabajo



Llevado o **sujetado** para protegerse

4. Artículo 4. Definiciones !

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Ejercicio 2

ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Artículo 14 (derecho a la protección)
2. Artículo 15 (principios acción preventiva) !
3. Artículo 16 (plan de prevención)
4. Artículo 17 (equipos de trabajo y medios de protección) !
5. Artículo 18 (información, consulta y participación) !
6. Artículo 19 (formación) !
7. Artículo 20 (medidas de emergencia)
8. Artículo 21 (riesgo grave e inminente)
9. Artículo 22 (vigilancia de la salud) !
10. Artículo 23 (documentación)

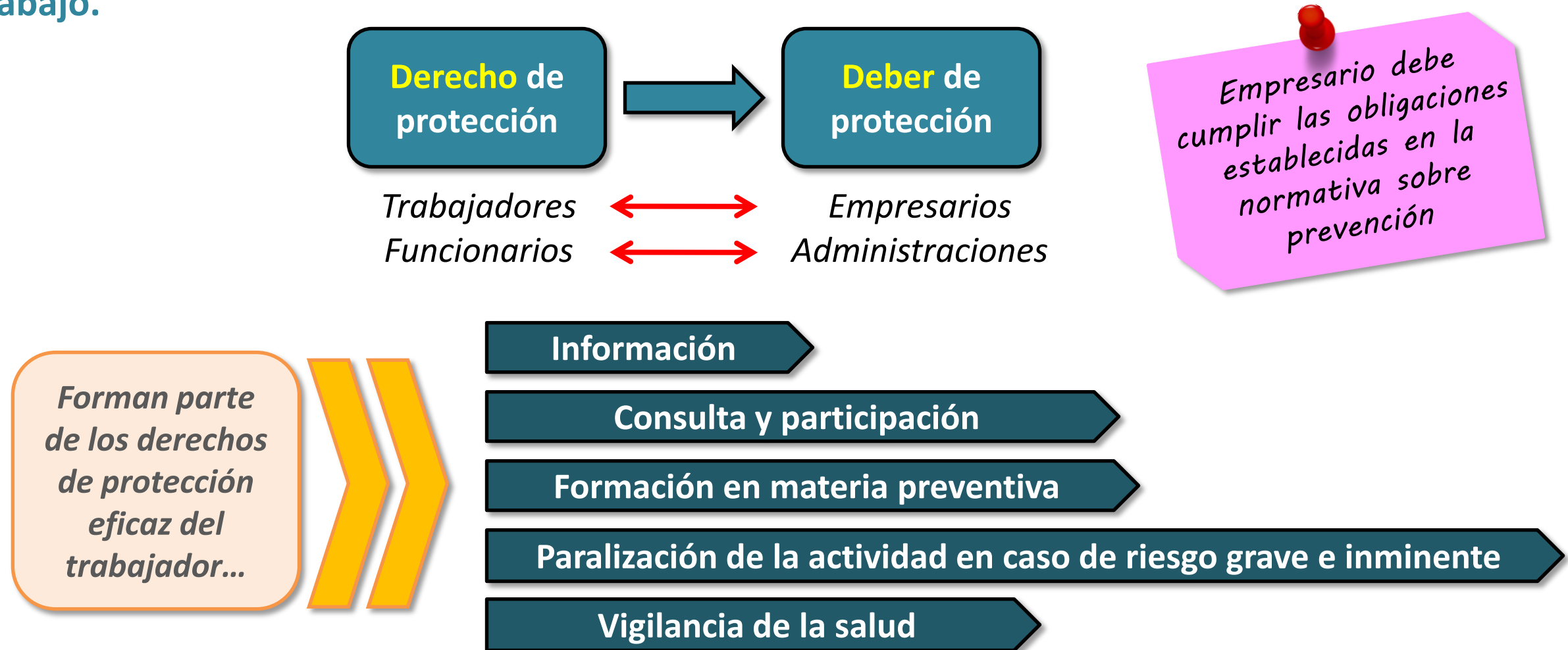
4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



- 11.** Artículo 24 (coordinación actividades)
- 12.** Artículo 25 (trabajadores especialmente sensibles)
- 13.** Artículo 26 (maternidad)
- 14.** Artículo 27 (menores)
- 15.** Artículo 28 (empresas de trabajo temporal)
- 16.** Artículo 29 (obligaciones de los trabajadores) 

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

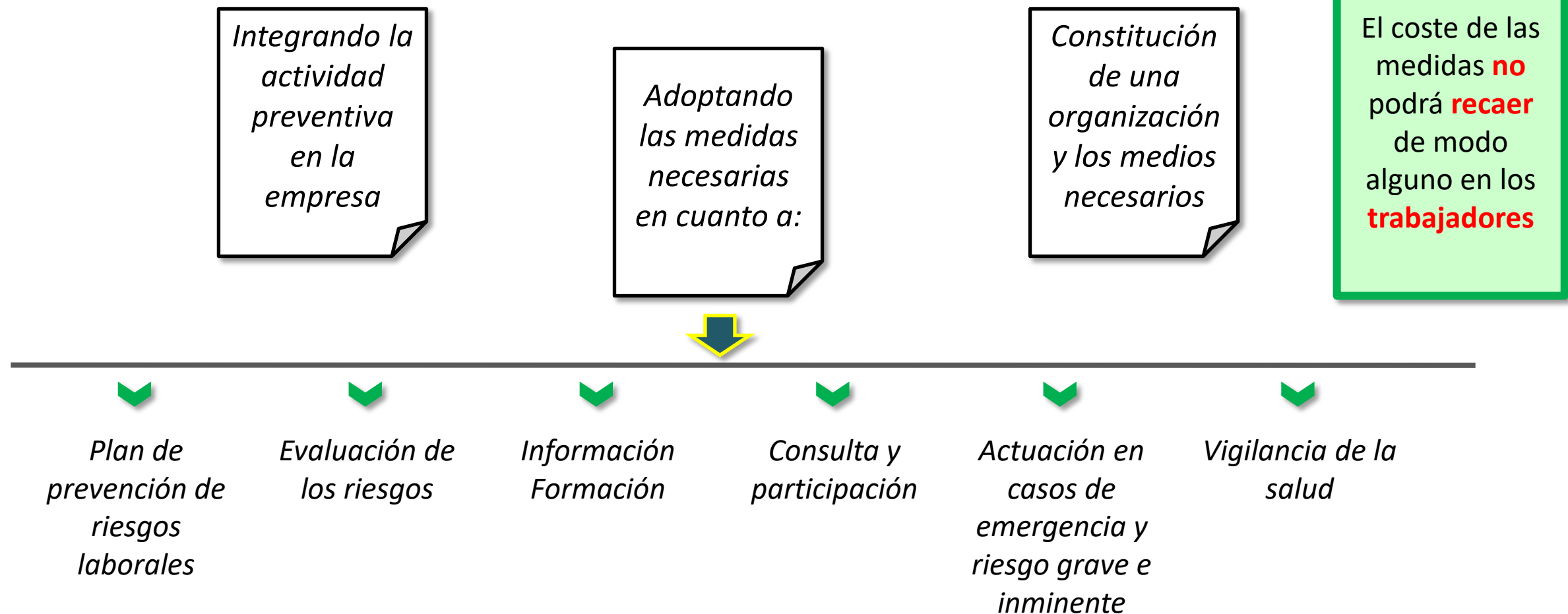
Los trabajadores tienen **derecho** a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.



1. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

¿Cómo realizará el **empresario** la prevención de riesgos en la empresa?



1. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

El **empresario** desarrollará una **acción permanente** de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de **perfeccionar** de manera continua:

1. las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar
2. los niveles de protección existentes

Dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.



Esto quiere decir que, por ejemplo, contratar una empresa que se dedica a la prevención no exime al empresario de las responsabilidades

Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones en materia de prevención a trabajadores o servicios de la empresa, y contratar entidades especializadas para las actividades de prevención no eximen al empresario del cumplimiento de su deber

1. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Evitar los riesgos

Evaluar los que **NO** se puedan evitar

Combatir los riesgos en su **origen**

Adaptar trabajo a persona (puestos trabajo + elección de equipos y métodos de trabajo y producción)

Tener en cuenta la **evolución** de la **técnica**

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe **poco** o **ningún riesgo**

Planificar la prevención

Adoptar medidas que **antepongan** la protección **colectiva** a la **individual**

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

2. Artículo 15. Principios de la acción preventiva !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Ejercicio 3

El **empresario** tomará en consideración las **capacidades profesionales** en materia de seguridad y salud de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas



El **empresario** adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido **información suficiente** y **adecuada** puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.



La **efectividad** de las **medidas** preventivas deberá **prever** las **distracciones** o **imprudencias** no temerarias que pudiera cometer el trabajador.



2. Artículo 15. Principios de la acción preventiva

Se pueden concertar seguros para cubrir los riesgos derivados del trabajo

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



3. Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Evaluación riesgos

EN RESUMEN...

- 1 *Evaluación inicial de los riesgos (también para elección de equipos de trabajo, sustancias químicas y acondicionamiento de los lugares de trabajo)*
- 2 *Actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y revisará, si fuera necesario, si se produce algún daño*
- 3 *Controles periódicos si el resultado de la evaluación lo hiciera necesario*

3. Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Actividad preventiva

EN RESUMEN...

1

Si hay riesgos (se ve en la evaluación de riesgos) se planificarán las actividades preventivas (para eliminar/reducir los riesgos)

2

Seguimiento continuo de la efectiva ejecución de las actividades preventivas por parte del empresario

3

*Modificadas cuando se aprecie por el empresario gracias a los **controles periódicos***

Investigación



Si se produce un daño o hay indicios de que las medidas de prevención = insuficientes

3. Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



Equipos de trabajo



Adecuados al
trabajo

*Cuando la utilización
de un equipo de
trabajo pueda
presentar un riesgo
específico para la
seguridad y la
salud de los
trabajadores...*



Yo utilizo los
equipos que
puedan
presentar un
riesgo específico



TRABAJADOR **ENCARGADO**



Yo reparo, transformo,
mantengo y conservo
los **equipos** que
puedan presentar un
riesgo específico

TRABAJADOR **ESPECÍFICAMENTE** CAPACITADO

4. Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

EMPRESARIO



Proporcionará **EPI** adecuados a sus trabajadores, y velará por el uso efectivo de los mismos



¿Cuándo se usan los **EPI**?
Cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios de protección colectiva u organización del trabajo



4. Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



Directamente a cada trabajador

Riesgos que afecten a la empresa en conjunto como a cada puesto

Medidas y actividades de protección aplicables a dichos riesgos

Medidas de emergencia



Si hay **representantes...**

1

Esta info se da a través de ellos, excepto...

2

Riesgos **específicos** de **su puesto** y las medidas de protección adoptadas

El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación; Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas

5. Artículo 18. Información, consulta y participación !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



FORMACIÓN

El **empresario** garantizará que cada trabajador reciba una **formación** teórica y práctica suficiente y adecuada



En materia preventiva



*Centrada específicamente en el puesto de trabajo de cada trabajador
La formación deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y aparición de otros nuevos
Deberá repetirse si fuera necesario*



*La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, **dentro de la jornada de trabajo** o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Con medios propios o ajenos.*



Cuando lo contraten (da igual la modalidad de contratación)



Cuando cambien las funciones que desempeñe



Cuando introduzcan nuevas tecnologías

6. Artículo 19. Formación de los trabajadores !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



El **empresario**, teniendo en cuenta el tamaño, actividad de la empresa, y posible presencia de personas ajenas...



Analizará las posibles situaciones de emergencia



Adoptará las medidas necesarias en...

PRIMEROS
AUXILIOS

LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

EVACUACIÓN



Designará personas encargadas de poner en práctica estas medidas; estarán formados y deberán ser suficientes en número

7. Artículo 20. Medidas de emergencia

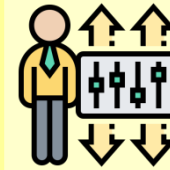
4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un **riesgo grave** e inminente, el empresario está **obligado** a:



Informar a los trabajadores afectados del riesgo y de las medidas a adoptar



Adoptar medidas y dar instrucciones para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad o incluso abandonar el lugar de trabajo



Hacer lo que sea necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico (en situación de peligro) pueda adoptar las medidas necesarias

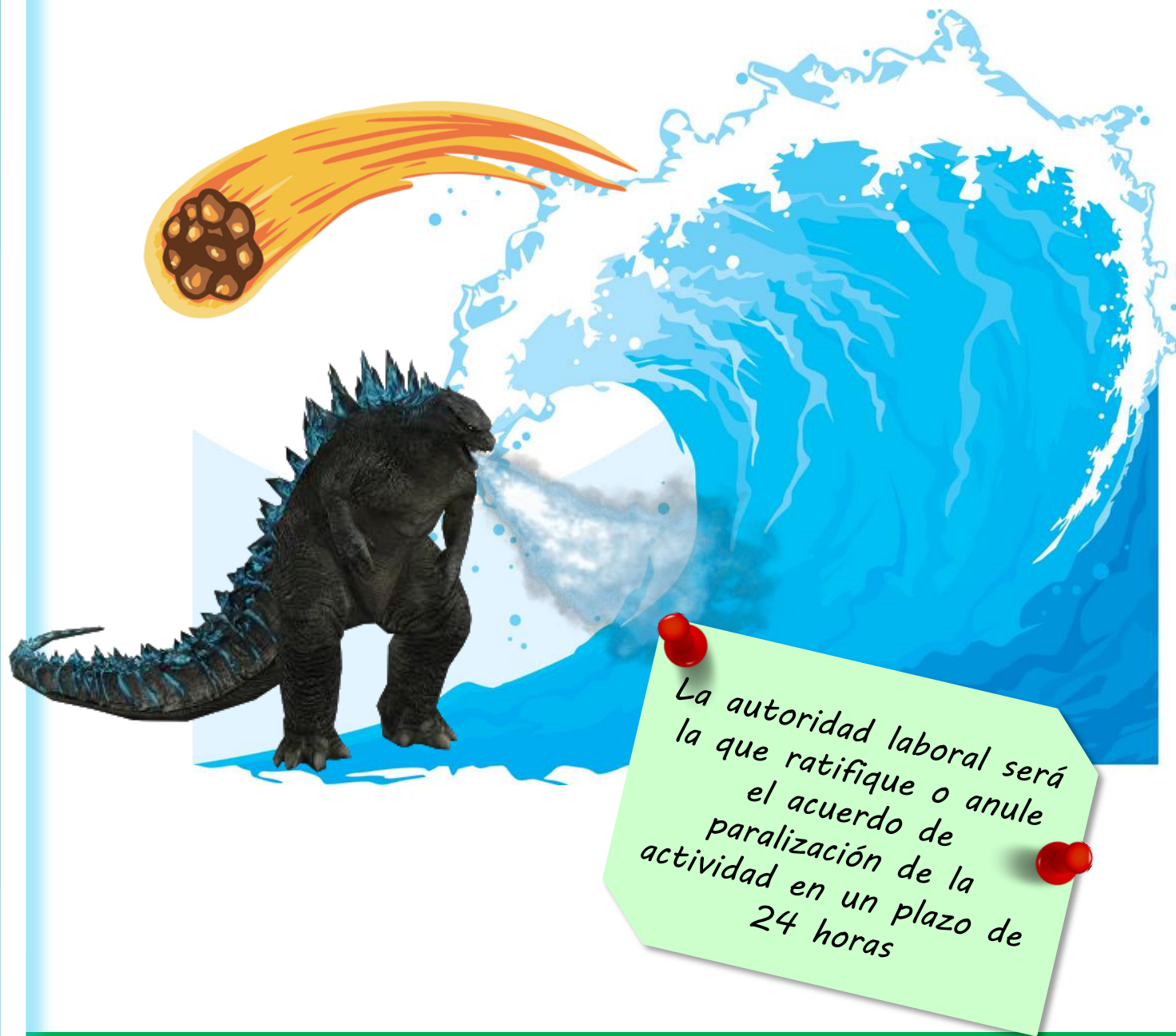
No puedo sufrir perjuicio, salvo si he obrado con mala fe o he cometido negligencia grave



Derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo

8. Artículo 21. Riesgo grave e inminente

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



Si el empresario **no adopta o no permite adoptar** las medidas necesarias para garantizar la seguridad...

Los **representantes** de los trabajadores (o **delegados** de prevención si no pueden reunirse de urgencia los otros)

Paralización actividad (por mayoría)

Comunicado a la empresa y a la autoridad laboral (**24 h** para ratificar o anular)

8. Artículo 21. Riesgo grave e inminente

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

El **empresario** garantizará a los trabajadores la **vigilancia periódica** de su estado de salud en función de los riesgos del trabajo.

- 1 Pruebas que causen menos molestias al trabajador (proporcionales al riesgo)
- 2 Respetando el derecho a la intimidad, dignidad y confidencialidad
- 3 El resultado será comunicado al trabajador; los datos relativos a la vigilancia de la salud no se usarán con fines discriminatorios
- 4 El empresario será informado de las conclusiones, pero no tendrá acceso a la información médica



Las vigilancia a la salud se hará por personal sanitario



9. Artículo 22. Vigilancia de la salud !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

¿Obligatorio el reconocimiento?

No, como norma general

Excepciones

Si los reconocimientos son imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores

Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro (para el o para los demás)

Cuando esté establecido en una disposición legal (sobre todo para actividades de riesgo)

El reconocimiento médico no es obligatorio como norma general

PREVIO INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

9. Artículo 22. Vigilancia de la salud !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Ejercicio 4

El **empresario** deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:



Plan de prevención



Planificación act. preventiva



Accidentes / enfermedades que causen baja de + de 1 día

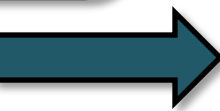


Evaluación de riesgos



Conclusiones obtenidas de los controles estado salud

En el momento de cesar la actividad, deberá entregarlo a la autoridad laboral.



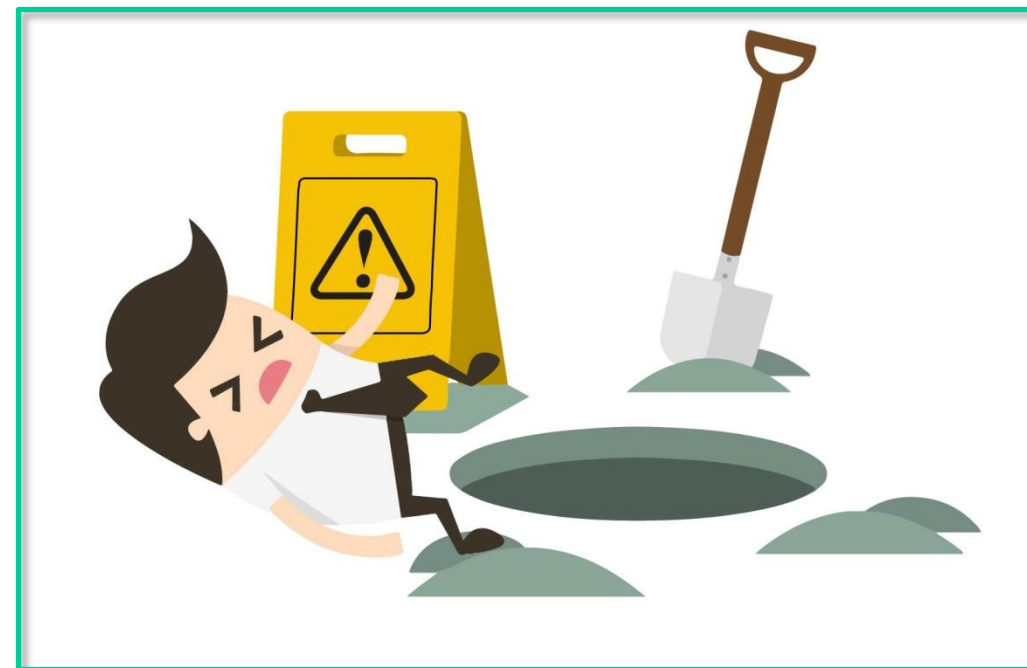
10. Artículo 23. Documentación

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones



Accidentes / enfermedades
que causen baja de + de 1 día

*Esto es lo que tendría que
elaborar y conservar el
empresario (entre otros
documentos) para remitirlo a
la autoridad en el momento de
cesar la actividad*



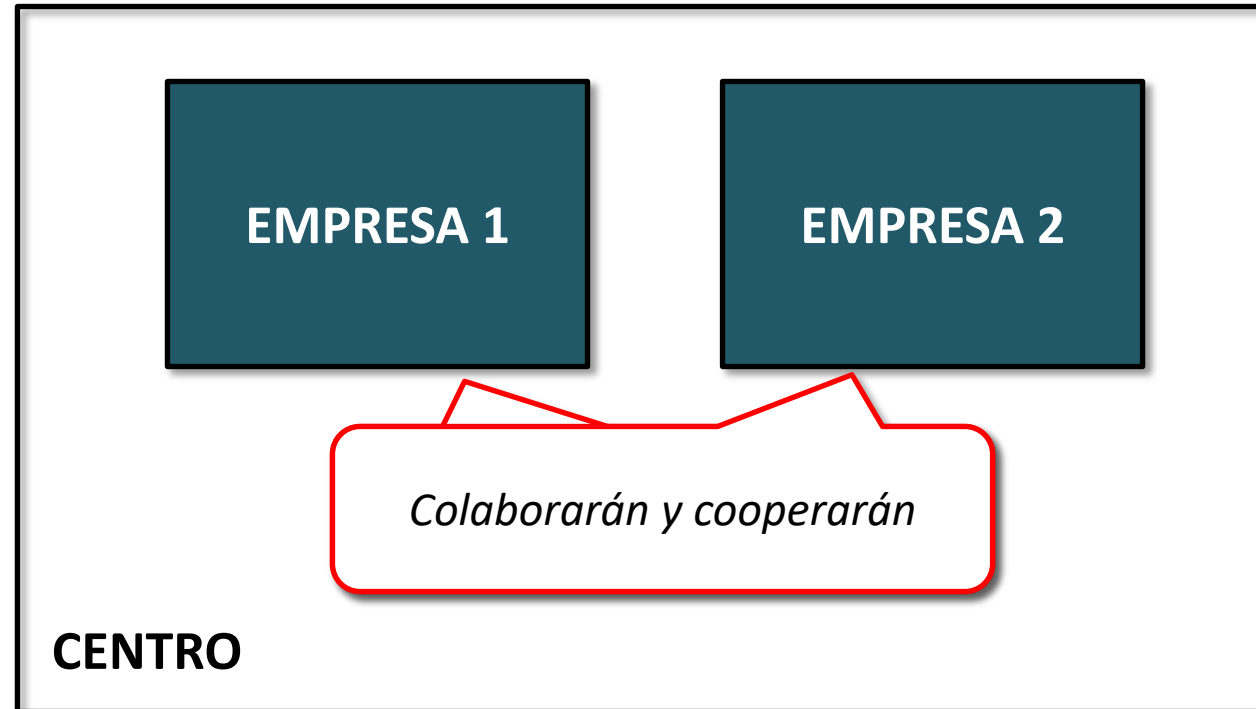
*Cualquier daño (recuerda que
daño = enfermedad, patología,
lesión) ocurrido en el trabajo se
comunicará por escrito sí o sí a la
autoridad laboral,
independientemente de si causa o
no baja*

10. Artículo 23. Documentación

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Si en un **mismo centro** de trabajo se desarrollen actividades de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre PRL.

Si yo como empresario sub-contrato una obra o servicio a otra empresa en mi centro de trabajo (ej: reforma), vigilaré que los que sub-contrato cumplen la normativa de PRL



*Titular del centro:
medidas para que los empresarios (1 y 2) reciban información e instrucciones sobre riesgos existentes en el centro y las medidas a aplicar (y las medidas de emergencia).*

11. Artículo 24. Coordinación actividades empresariales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

El empresario **garantizará** de manera **específica** la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de **discapacidad** física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

No ocuparán puestos en los que puedan ocasionar riesgos a ellos mismos o a terceros

Empresario tendrá en cuenta los factores de riesgo para la procreación de trabajadores

12. Artículo 25. Trabajadores especialmente sensibles

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Protección maternidad

1



Evaluación de los riesgos

2

Hay riesgos
para
embarazadas /
lactancia

No



SÍ

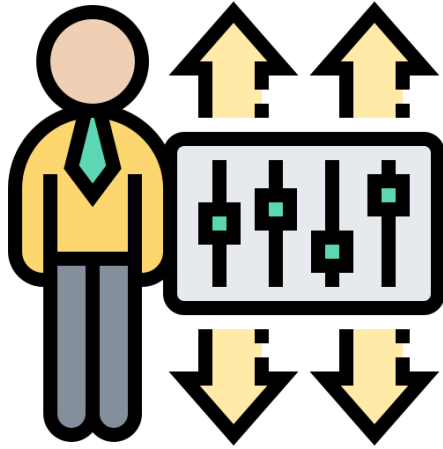


13. Artículo 26. Protección de la maternidad

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Protección maternidad

3



Adaptación de las condiciones de trabajo (como no trabajar de noche o a turnos)

4



Si no fuera posible adaptar o, a pesar de la adaptación el nuevo puesto pueda influir negativamente (certificado por los médicos), podrá desempeñar **otro puesto** o función diferente compatible con su estado

Estos puestos los determina el empresario, previa consulta con los representantes

También para lactancia

5



Si no existiese puesto o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría

13. Artículo 26. Protección de la maternidad

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Protección maternidad

6

Me
abuuuurroooo



Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible podrá declararse el paso de la trabajadora a la situación de **suspensión de contrato** por **riesgo** durante el embarazo

La trabajadora cobra la prestación por riesgo por embarazo

7



Puede declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión de riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de **9 meses**

13. Artículo 26. Protección de la maternidad

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes **menores** de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos.



Se tendrá en cuenta su falta de experiencia e inmadurez



Se informará a los jóvenes y a sus padres/tutores de los riesgos y de las medidas adoptadas



El Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

14. Artículo 27. Protección de menores

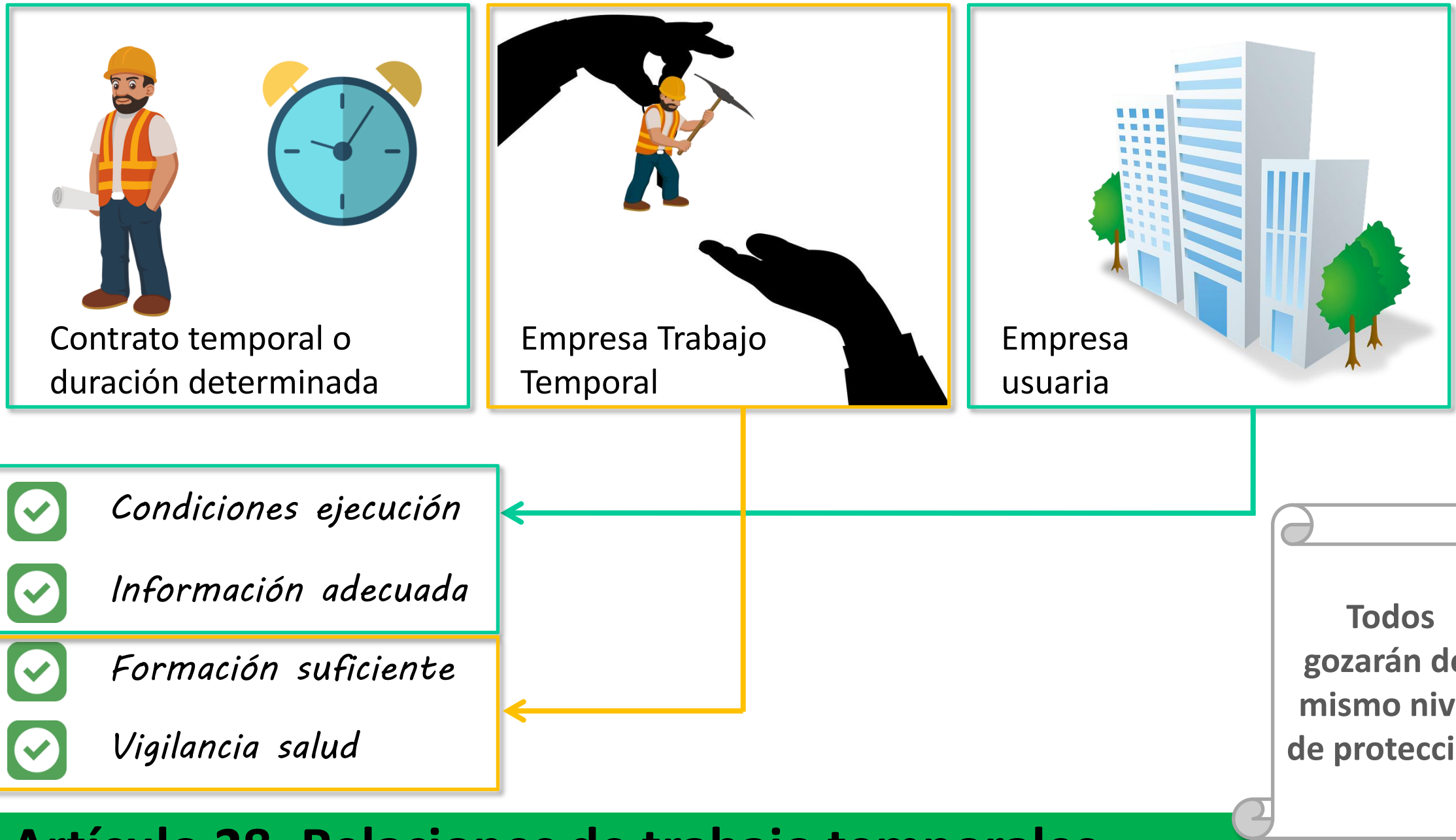
4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del **mismo nivel de protección** en materia de seguridad y salud.



15. Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

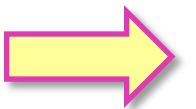


15. Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

Corresponde a **cada trabajador** velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención. Los trabajadores deberán, en particular:

- 1 Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, equipos...
- 2 Utilizar correctamente los EPI (equipos de protección individual)
- 3 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
- 4 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados (o en su caso al servicio de prevención) de cualquier situación que pueda entrañar un riesgo



16. Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores !

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

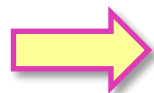
5

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente

6

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgos

No cumplir lo anterior tendrá la consideración de...



Incumplimiento laboral

Falta (caso de ser la administración pública)

16. Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores !

Ejercicio 5

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Artículo 30 (protección y prevención de riesgos profesionales) !
2. Artículo 31 (servicios de prevención)
3. Artículo 32 (prohibición participación actividades mercantiles)
4. Artículo 32 bis (presencia recursos preventivos) !

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el **empresario...**

A)

Designará a uno o varios trabajadores

C)

Concertará el servicio con una entidad especializada ajena a la empresa

B)

Constituirá un servicio de prevención

D)

Podrá encargarse él mismo

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa

Claro, piensa que si el empresario realiza la prevención con medios propios (designando trabajadores, constituyendo un servicio de prevención propio o encargándose él mismo), puede tener alguna carencia, de ahí la auditoría o evaluación externa.

1. Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales !

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

A)

Designará a uno o varios trabajadores



Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos.

Deberán colaborar entre sí y en su caso con los servicios de prevención

Empresario les facilitará la documentación a la que se refieren los artículos 18 y 23 de esta ley



No pueden sufrir perjuicio derivado de su actividad de protección y prevención, por ello gozan de ciertas "ventajas" previstas en la ley.



Deben guardar sigilo profesional

1. Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales !

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

D)

Podrá encargarse él mismo



En las empresas de **hasta diez trabajadores**, el empresario podrá asumir personalmente las funciones siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria.

La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe **hasta 25 trabajadores**, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo



x1

1. Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales 

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

Si la **designación** de uno o varios **trabajadores** fuera **insuficiente** para la realización de las actividades de prevención (según el tamaño de la empresa, los riesgos...), el empresario deberá **recurrir** a uno o varios **servicios** de **prevención** propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

B)

Constituirá un servicio de prevención

Lo hace el empresario
con sus propios medios

C)

Concertará el servicio con una entidad especializada ajena a la empresa

El empresario contrata
el servicio con una
empresa que se dedica
a ello

2. Artículo 31. Servicio de prevención

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

Pero, ¿qué es un servicio de prevención? -> Conjunto de **medios** humanos y materiales necesarios **para** realizar las **actividades preventivas** a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

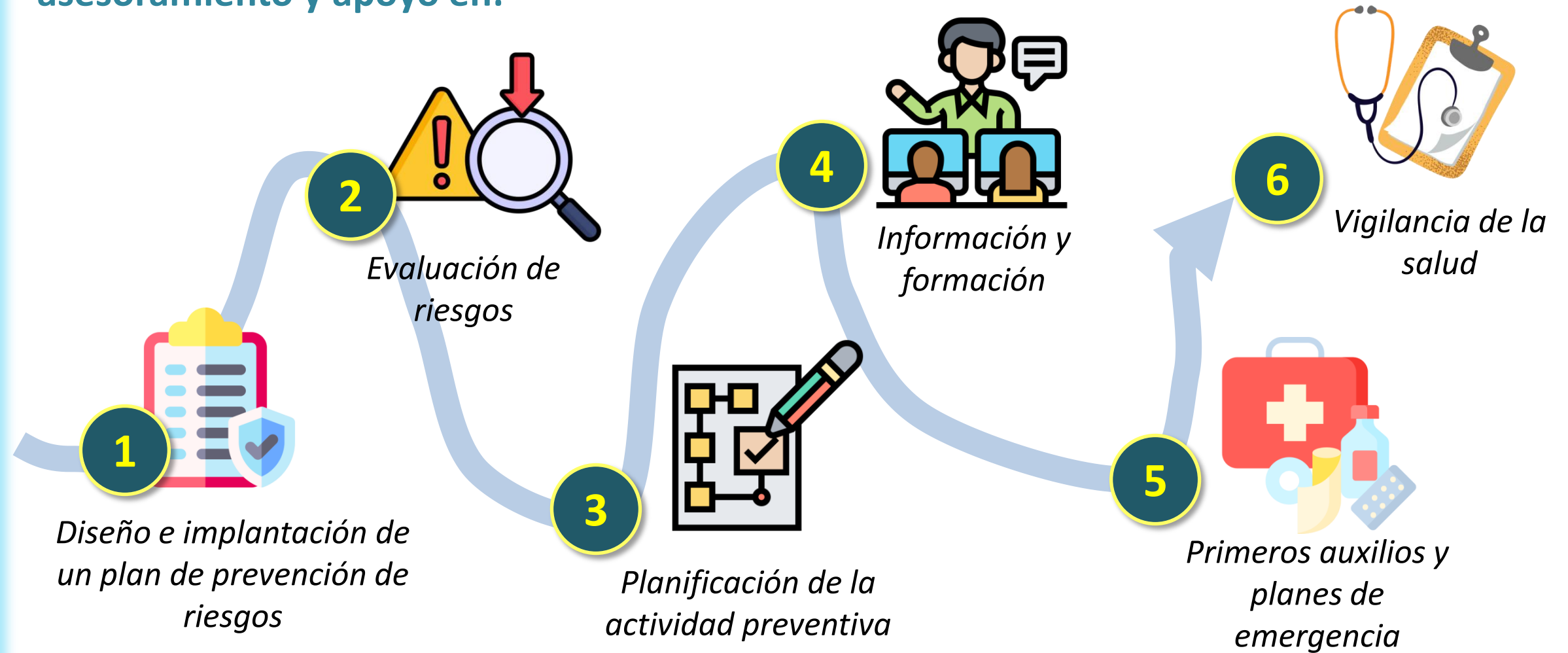


Deben poder tener acceso a la documentación a la que se refieren los artículos 18 y 23

2. Artículo 31. Servicio de prevención

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

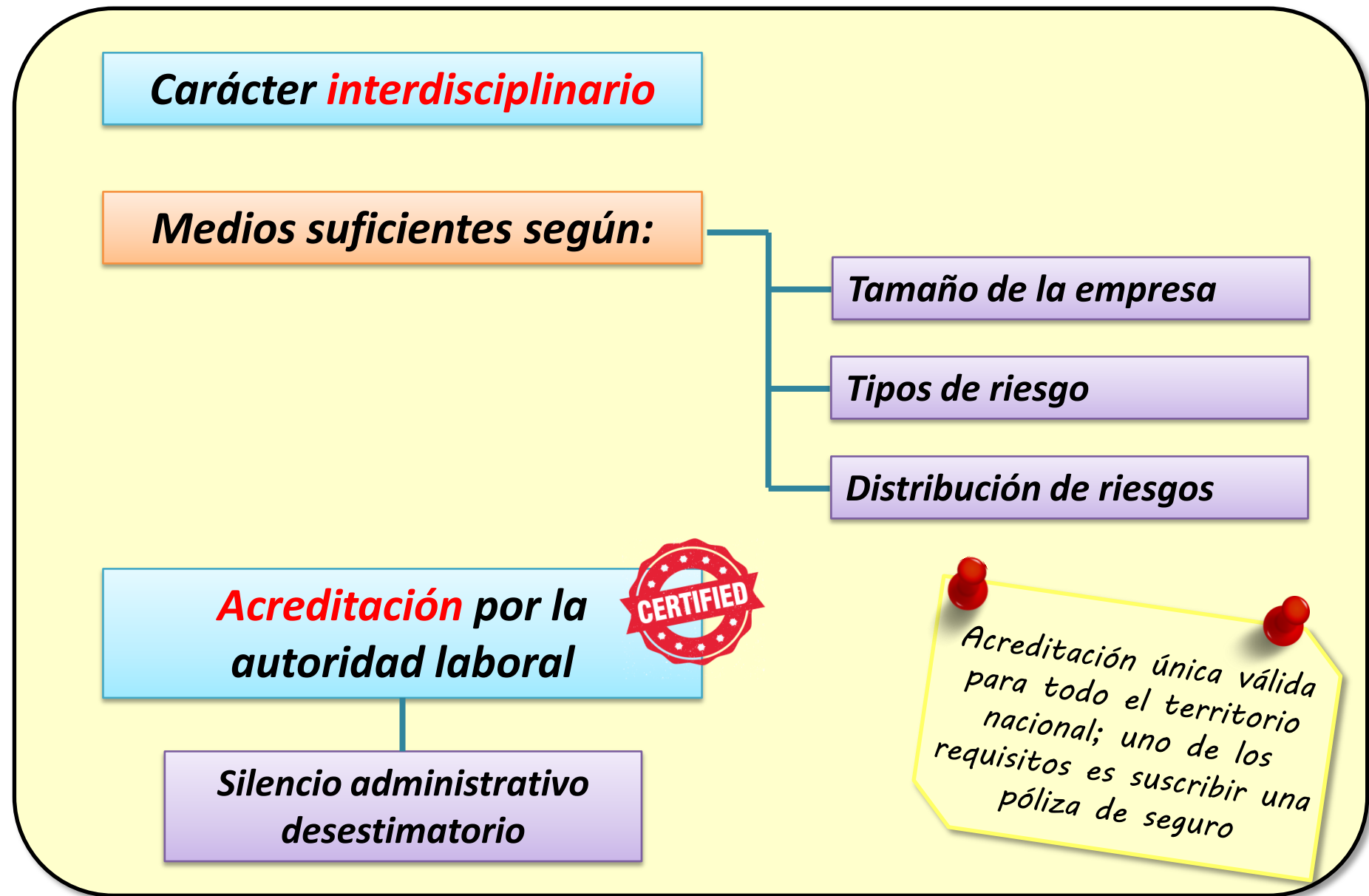
Los **servicios de prevención** deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo en:



2. Artículo 31. Servicio de prevención

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

SERVICIO DE
PREVENCIÓN



2. Artículo 31. Servicio de prevención

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

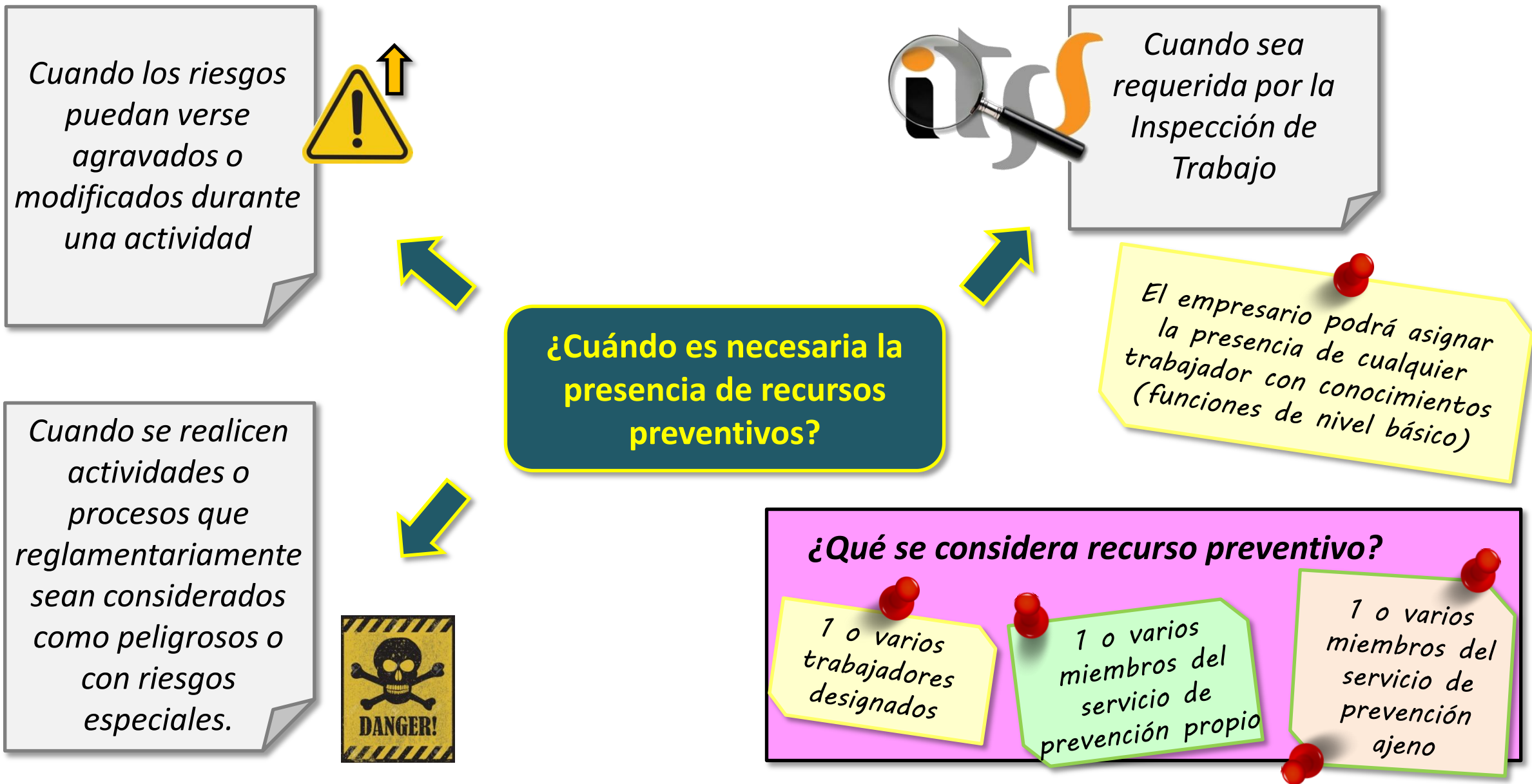
Las **Mutuas** Colaboradoras con la Seguridad Social **no** podrán **desarrollar** las funciones correspondientes a los **servicios** de **prevención ajenos**, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.



-Esto es así porque las empresas que se dedicaban a la prevención denunciaban una competencia desleal por parte de las mutuas, motivo por el cual se redactó este artículo en 2014.

3. Artículo 32. Prohibición participación actividades mercantiles

5. Capítulo IV. Servicios de prevención



4. Artículo 32 bis. Presencia de recursos preventivos !

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

ÍNDICE

1. Publicación, entrada en vigor y modificaciones

2. Estructura

3. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

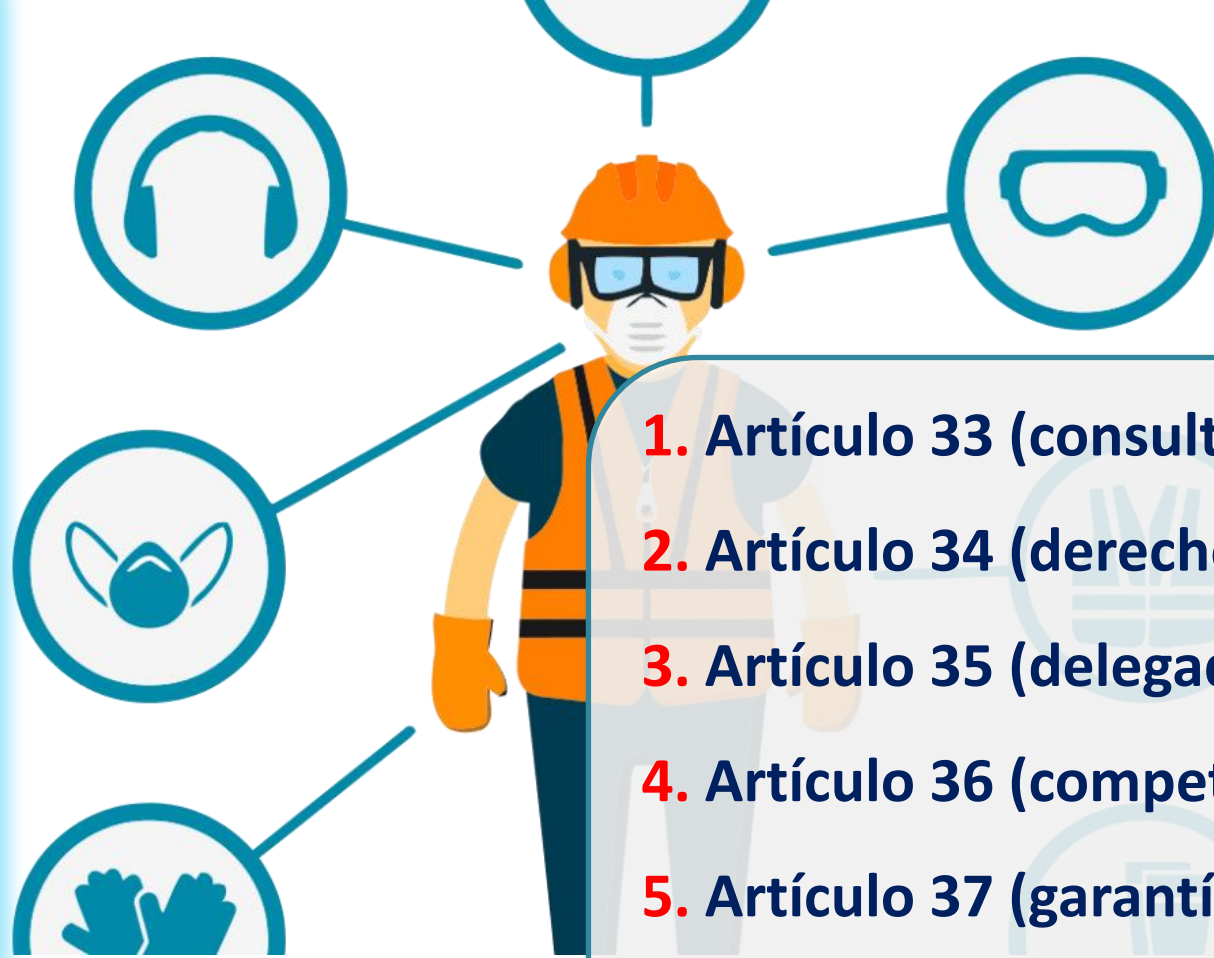
4. Capítulo III. Derechos y obligaciones

5. Capítulo IV. Servicios de prevención

6. Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Riesgos Laborales

Prevención



1. Artículo 33 (consulta de los trabajadores)
2. Artículo 34 (derechos de participación y representación)
3. Artículo 35 (delegados de prevención) !
4. Artículo 36 (competencias y facultades de los delegados de p.)
5. Artículo 37 (garantías y sigilo profesional de los delegados de p.)
6. Artículo 38 (comité de seguridad y salud) !
7. Artículo 39 (competencias y facultades del comité de SS)
8. Artículo 40 (colaboración con la inspección de trabajo)

6. Capítulo V. Consulta y participación

El empresario **consultará** con los trabajadores...



En empresas con representantes, la consulta se hará a través de ellos

1

Planificación y organización del trabajo en la empresa e introducción de nuevas tecnologías

3

Designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia

5

Proyecto y la organización de la formación en materia preventiva

2

Actividades de protección de la salud y prevención de riesgos (ej. la designación de trabajadores o recurso a un servicio de prevención externo)

4

Procedimientos de información y documentación (artículos 18 y 23)

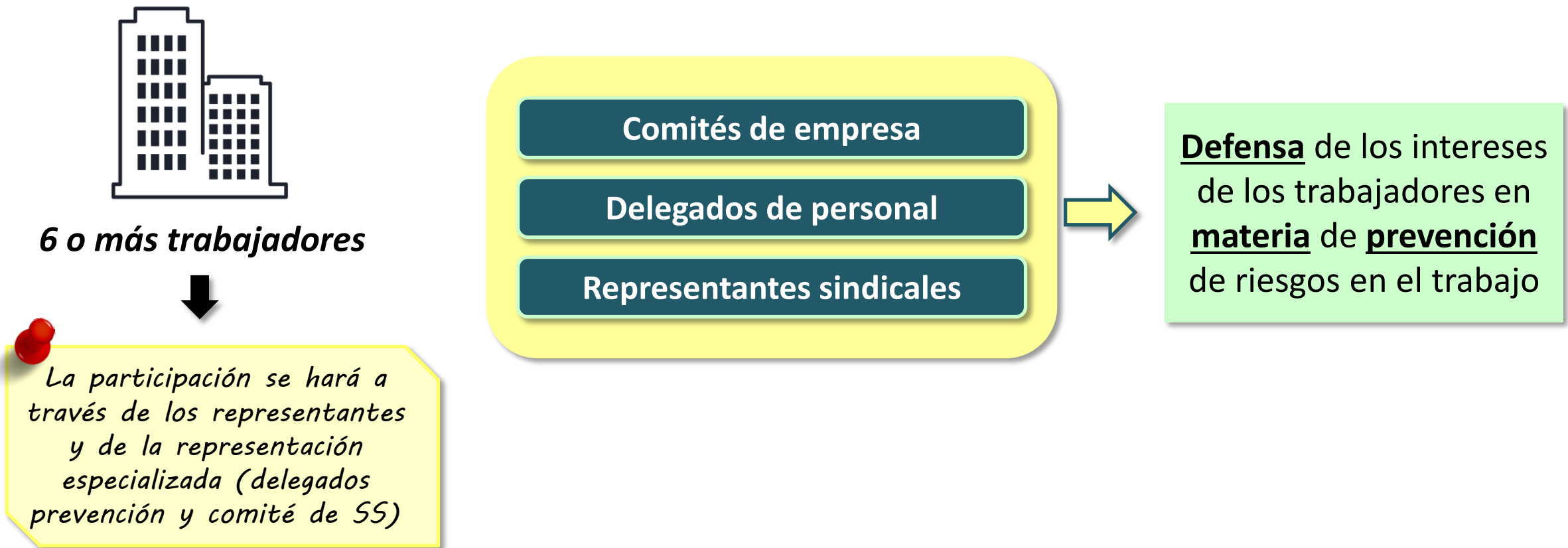
6

Cualquier otra que pueda tener efectos sustanciales en la seguridad y salud

1. Artículo 33. Consulta de los trabajadores

6. Capítulo V. Consulta y participación

Los trabajadores tienen **derecho a participar** en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.



2. Artículo 34. Derecho de participación y representación

6. Capítulo V. Consulta y participación

El **derecho** a **participar** también se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan. Para estas adaptaciones se tendrá en cuenta...



En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen a los **Delegados de Prevención** y a los **Comités de Seguridad y Salud**



Con carácter general, el ámbito de participación será el de los órganos de representación de las Administraciones Públicas



Se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley, pero podrán constituirse más en otros ámbitos cuando sea aconsejable

2. Artículo 34. Derecho de participación y representación

6. Capítulo V. Consulta y participación

Los **Delegados de Prevención** son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS	
EMPLEADOS	DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Hasta 30 empleados	1 (el Delegado de Personal)
De 31 a 49	1 (elegido entre los Delegados de Personal)
De 50 a 100	2
De 101 a 500	3
De 501 a 1000	4
De 1001 a 2000	5
De 2001 a 3000	6
De 3001 a 4000	7
De 4001 en adelante	8

➔ Cuentan los trabajadores con contratos superiores a un año

➔ Los de menos de un año se computarán según el nº de días: cada 200 días trabajados o fracción, computan

Los delegados de prevención son elegidos por y entre los representantes del personal

3. Artículo 35. Delegados de prevención !

Ejercicio 6
Ashley Andrew Vivas Aveiro
78758499J

6. Capítulo V. Consulta y participación

DELEGADOS DE PREVENCIÓN	
Competencias	Facultades
Colaborar con la dirección de la empresa	Acompañar a técnicos y a los Inspectores de Trabajo en las visitas que realicen para comprobar el cumplimiento de la normativa (pueden formular observaciones)
Fomentar cooperación de los empleados en prevención	Tener acceso (con limitaciones) a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
Ser consultados por el empresario sobre decisiones preventivas (antes de tomar decisiones)	Se les informará sobre los daños producidos en la salud de los empleados, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral
Labor de vigilancia y control sobre la normativa de prevención	Recibir información procedente de personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención
	Realizar visitas a los lugares de trabajo (vigilando), pudiendo acceder a cualquier zona
	Propuestas a la empresa para mejorar los niveles de protección

En empresas donde no exista el Comité de seguridad y salud, los delegados de prevención asumirán sus competencias

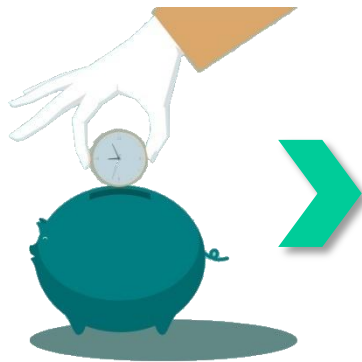
4. Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de P.

6. Capítulo V. Consulta y participación

Los **Delegados de Prevención** tienen ciertas garantías, al igual que los delegados de personal (artículo 68 del Estatuto de los trabajadores).



Deben guardar sigilo profesional



El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales

Las reuniones se consideran tiempo de trabajo efectivo (sin imputación al crédito horario)

Existe un crédito de horas que los representantes de los trabajadores pueden tomarse y ausentarse del trabajo por el ejercicio de sus funciones.

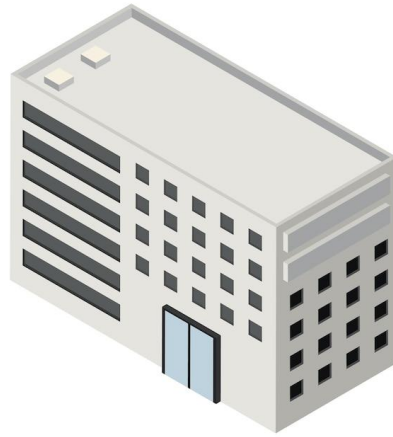
Empresario

Formará a los Delegados de P. en materia preventiva, por medios propios o a través de entidades especializadas. El tiempo de formación será considerado como trabajo. Su coste no puede recaer en los Delegados de P.

5. Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de P.

6. Capítulo V. Consulta y participación

Comité de Seguridad y Salud: órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.



Se constituirá en empresas con **50 o +** trabajadores

Se reunirá **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo

Pueden participar, con voz pero sin voto:

- Delegados sindicales
- Responsables técnicos de la prevención
- Trabajadores con especial cualificación

Formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual



6. Artículo 38. Comité de seguridad y salud !

6. Capítulo V. Consulta y participación

Ejercicio 7

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
COMPETENCIAS	FACULTADES
▪ Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención. Se debatirán, antes de su puesta en práctica la elección de la modalidad organizativa de la empresa, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, la organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y el proyecto y organización de la formación en materia preventiva; ▪ Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.	▪ Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. ▪ Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. ▪ Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los empleados, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. ▪ Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención.

7. Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de S y S

6. Capítulo V. Consulta y participación

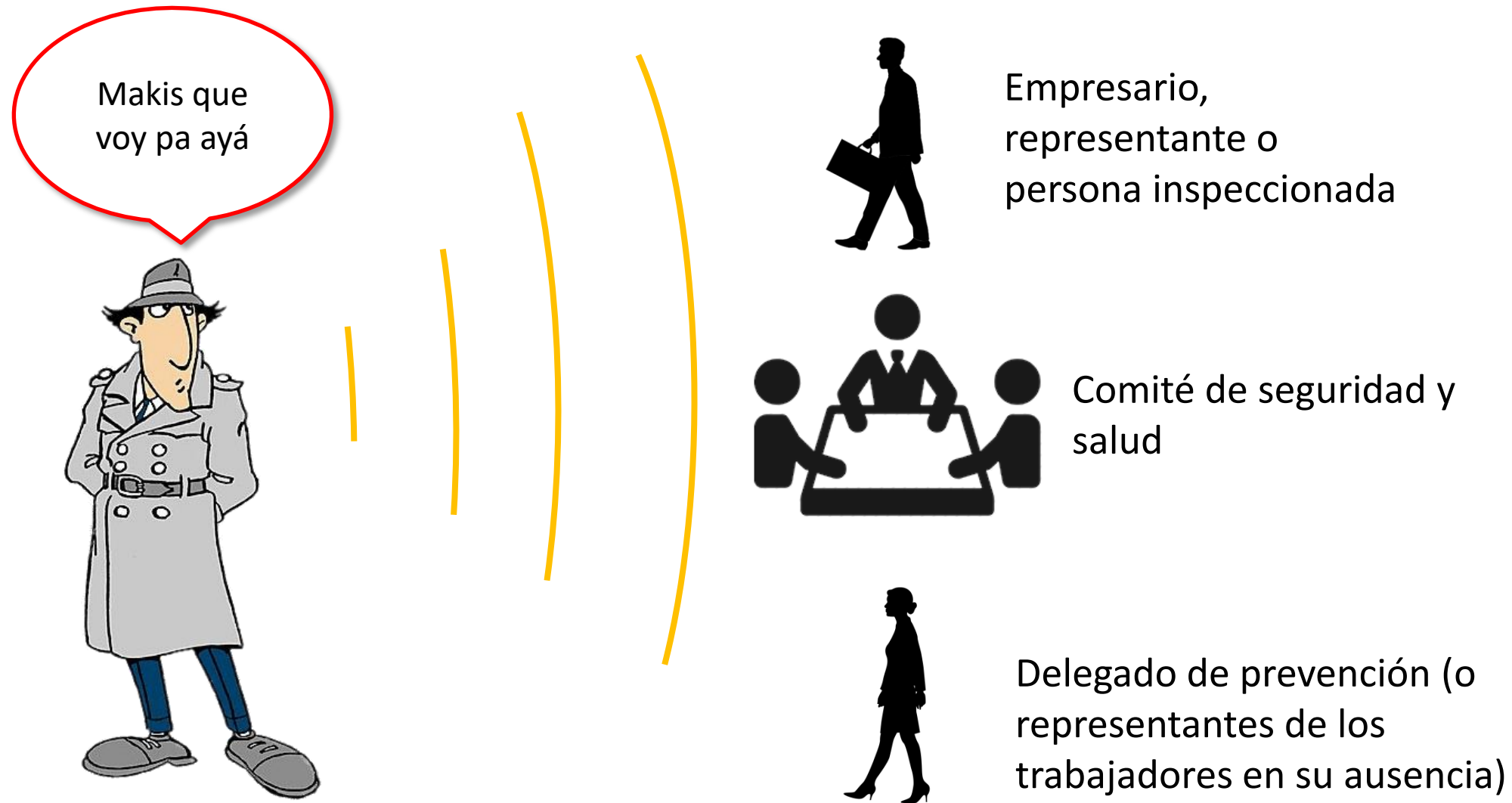
Los **trabajadores** y sus **representantes** podrán **recurrir** a la **Inspección de Trabajo** y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.



8. Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo

6. Capítulo V. Consulta y participación

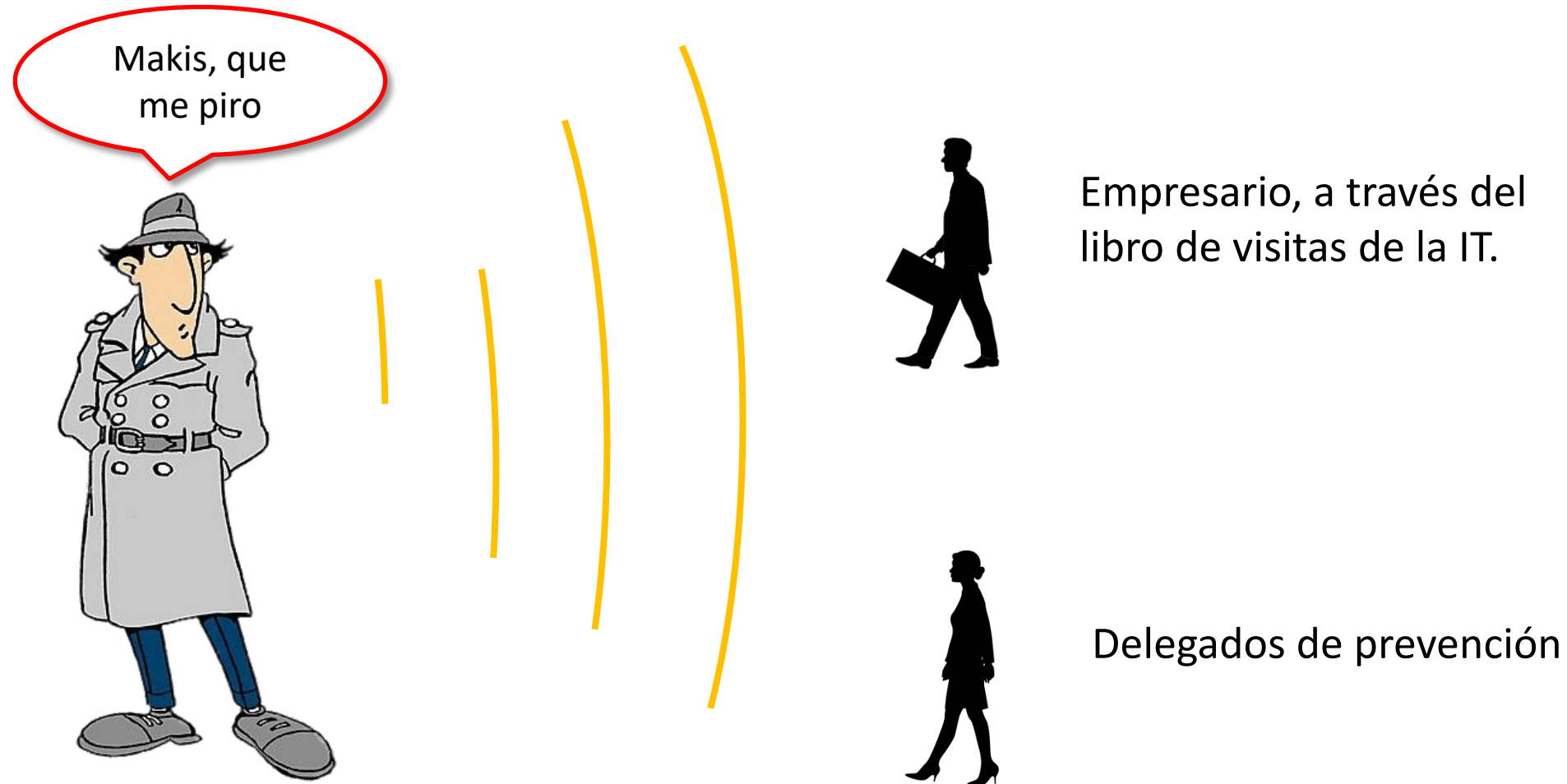
En las visitas, el inspector comunicará de su presencia...



8. Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo

6. Capítulo V. Consulta y participación

El inspector informará del **resultado** de las visitas



8. Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo

6. Capítulo V. Consulta y participación

Norma	Circunstancia	Trabajador
LPRL	Acceso a zonas de riesgo grave y específico	Formación suficiente y adecuada
LPRL	Utilización equipo de trabajo que presente riesgo específico	Encargado de dicha utilización
LPRL	Reparación, transformación, mantenimiento... de equipos de trabajo que presenten riesgo específico	Específicamente capacitado
RD 1215	Reparación, transformación, mantenimiento... de equipos de trabajo que presenten riesgo específico	Especialmente capacitado
RD 1215	Utilización de un equipo de trabajo que deba realizarse en condiciones o formas determinadas que requieran un particular conocimiento	Trabajadores designados
RD 1215	Comprobaciones de equipos de trabajo de cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación	Personal competente
RD 1215	El encargado de utilizar un equipo	Operador

Tabla resumen trabajadores

6. Capítulo V. Consulta y participación